

1500486-80.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA YAMAKADO NARA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063136/2022 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23437550 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 701/22/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2063136 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500486-80.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500486-80.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063136/2022 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23437550 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 701/22/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2063136 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LAURENCIO BISPO XAVIER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YAMAKADO NARA

LAURENCIO BISPO XAVIER foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal, porque, no dia 07 de março de 2022, por volta de 11h30min, na rua Ida Leoni Cleto, nº 100, Rudge Ramos, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, Motorola/G8, avaliado em R\$ 700,00, e um carregador de celular, avaliado em R\$ 30,00, ambos pertencentes à vítima Wellington Ramos Felix, tendo empregado grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, logo depois de subtraído os bens acima descritos, a fim de assegurar a detenção da coisa para si. Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 46/49).

Denúncia recebida em 15/03/2022 (fls. 78).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 84). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 116).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos moldes da denúncia, e teceu comentários acerca da dosimetria das penas. De outra parte, a defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência probatória, e deduziu pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito foi demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), o Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de reconhecimento (fls. 12), auto de avaliação (fls. 13/14) e o laudo pericial (fls. 151/152), além da prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 10/11).

Em juízo, o réu disse que, na data dos fatos, estava em situação de rua e avistou um caminhão parado no Supermercado "Extra", com os vidros abertos. Pegou o aparelho celular e o carregador que estavam dentro do caminhão e saiu correndo. Disse que foi atropelado por uma motocicleta e dispensou os bens subtraídos. Negou que tivesse ameaçado a vítima. Disse que utilizava a faca para se alimentar e que dispensou a faca antes de cair. Os policiais não encontraram nada com ele (nem a faca). Negou conhecer os policiais antes dos fatos.

A confissão (parcial) não está isolada nos autos.

Com efeito, a vítima Wellington Ramos Felix, em juízo, relatou que na data dos fatos estava dentro do baú do seu veículo arrumando a mercadoria que seria entregue quando ouviu a porta do automóvel bater. Ao sair, constatou que seu aparelho celular não estava mais acoplado no carregador e avistou um indivíduo correndo. Saiu no encalço deste indivíduo, que tropeçou e caiu no chão, deixando seu aparelho celular cair no chão. O réu estava também com seu carregador de celular e saiu correndo de novo. Foi atrás dele e o réu caiu novamente, então se aproximou, mas percebeu que o acusado estava com uma faca, que apontou para ele, então saiu correndo e o réu conseguiu se evadir com seu carregador de celular. Acionou uma viatura da polícia militar que trafegava pela via e noticiou os fatos, informando as características do indivíduo. Pouco tempo depois foi contatado por policiais militares, que solicitaram sua presença na Delegacia de Polícia, onde reconheceu o réu como autor do delito sem qualquer dúvida. Em juízo, contudo, não conseguiu realizar o reconhecimento do réu, afirmando que ele "estava muito diferente". E aqui cumpre anotar a manifesta relevância probatória da palavra da vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza (RT 606/357).

Sobre o tema, veja-se:

"Palavra da vítima - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido"

(RJDTACRIM VOLUME 18 - ABRIL/JUNHO 1993 - PÁGINA: 194 - RELATOR:- ORLANDO BASTOS) - grifei.

Os dizeres da vítima foram, ademais, corroborados pelo depoimento da testemunha. O policial militar Bruno Camargo Porto, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina com seu colega quando foram acionados por uma cidadã, que disse que um senhor tinha acabado de ser vítima de roubo. Iniciaram diligências para tentar localizar o autor do delito e avistaram um indivíduo com as mesmas características descritas correndo à pé. Foram ao seu encalço e no caminho populares indicavam a direção para a qual o réu tinha rumado. Continuaram a perseguição até que o réu se escondeu atrás de um "container", então resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram uma faca em sua cintura. A vítima compareceu à Delegacia e reconheceu o acusado como autor do delito. A vítima também

afirmou que o réu a ameaçou com uma faca. Não conhecia o réu antes dos fatos. Vale consignar que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

Ademais, seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus depoimentos, que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à míngua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Finda a instrução processual, portanto, o quadro probatório contém elementos de convicção que não deixam dúvidas sobre a prática do delito de roubo impróprio pelo acusado, o que inviabiliza a pretendida desclassificação para o delito de furto. Deveras, o réu, embora não reconhecido pela vítima nesta audiência, o foi na fase policial. Ademais, o próprio acusado admitiu a subtração dos bens da vítima, negando apenas a ameaça empregada em momento posterior para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Ocorre que a negativa do réu não convence. A vítima narrou que o réu apontou a faca para ela após ter caído ao solo pela segunda vez, o que foi confirmado pela testemunha policial, que também ratificou que o réu foi encontrado em poder de uma faca (arma branca), incidindo, pois, na conduta capitulada no art. 157, §1º, CP. Neste contexto, configurada também a causa de aumento de pena prevista no inciso VII do §2º, do artigo 157 do Código Penal, eis que o emprego de arma branca foi descrito pelo ofendido, enfático ao afirmar que o réu apontou a arma contra ele e que se sentiu ameaçado, tanto que saiu correndo após avistar a arma. Ademais, insisto, a faca foi apreendida em poder do acusado e submetida à perícia, que atestou seu potencial lesivo.

Destarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se a procedência do feito.

Passo à dosimetria das penas.

Considerando e atendendo à sua culpabilidade, o fato praticado reveste-se reprovabilidade normal. O réu possui três condenações transitadas em julgado que configuram reincidência (certidão fls. 134/138, processos nº 0032450-16.2018.8.26.0050, 1527149-77.2019.8.26.0050 e 0000889-42.2015.8.26.0050), de modo que uma delas pode ser valorada nesta fase como Maus Antecedentes sem caracterizar bis in idem. As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Assim, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 04 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. E aqui, registro que deixo de considerar a confissão, porque parcial, notadamente diante da negativa do réu quanto à grave ameaça realizada com a faca. Presente a agravante da reincidência, como visto, majoro as penas fixadas em 1/6, totalizando 05 anos e 03 meses de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento pelo emprego de arma branca, majoro as penas em 1/3, ficando estabelecidas em 07 anos de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, as quais torno definitivas. O valor de cada dia-multa, à míngua de elementos acerca da situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal. As mesmas razões impedem a suspensão condicional da pena.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP.

Isso porque, além do quantum de pena fixado, deve ser considerada a gravidade do delito e as circunstâncias nas quais foi praticado, com emprego de arma branca,

além da reincidência e das circunstâncias judiciais (§3º, art. 33, CP), que não são favoráveis ao acusado.

Assim, o regime mais gravoso é recomendável e necessário à prevenção e à reprovação do crime.

Por derradeiro, registro que a aplicação do disposto no §2º, art. 387, CPP, acarreta que, por meio da detração - mero cálculo aritmético pelo qual se subtrai o tempo de prisão cumprida cautelarmente daquele a ser cumprido em razão da condenação, o condenado receba regime inicial menos gravoso, configurando, por vias transversas, verdadeira progressão de regime. Entretanto, a progressão de regime não é automática, pois depende do preenchimento de requisito objetivo (cumprimento de certa quantidade de pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário e exame criminológico, se e quando necessário), conforme art. 112, da LEP - que, in casu, não são do conhecimento deste juízo. Assim, se o caso, a questão deverá ser analisada pelo juízo de execuções criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciosos para decidi-la.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para CONDENAR LAURENCIO BISPO XAVIER, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo como incurso no artigo 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal. Custas pelo réu.

O acusado não faz jus ao direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, CPP). Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada a resguardar a ordem pública e econômica, assegurar a eficácia instrumental do processo e a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

No caso sob análise, o réu respondeu a este processo preso e, à míngua de qualquer alteração do contexto fático que ensejou sua segregação cautelar, subsistem os fundamentos jurídicos que embasaram tal decisão - reforçados, inclusive, em razão da condenação -, notadamente no que tange à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito praticado.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Informe-se o julgamento ao ofendido (CPP, artigo 201, parágrafo segundo).

Fixo como valor mínimo para reparação (CPP, artigo 387, inciso IV) a quantia de R\$ 30,00, correspondente ao bem subtraído e que não foi recuperado (fls. 12/14).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art. 398, após o trânsito em julgado).

Outrossim, com o trânsito em julgado, certificado que não há objetos apreendidos, arquivem-se os autos com as diligências e comunicações de praxe. Caso haja objetos apreendidos, certifique-se e intime-se as partes para se manifestarem acerca da destinação dos objetos.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Cumpra-se.

São Bernardo do Campo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA